

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 rajeb 1445 – 6 février 2024

167^{ème} année

N° 20

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2024-9 du 6 février 2024, portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité adoptée à Budapest le 23 novembre 2001..... 610

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2024-98 du 6 février 2024, portant ratification de l'adhésion de la République tunisienne à la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité adoptée à Budapest le 23 novembre 2001..... 611

Présidence du Gouvernement

Liste de promotion au choix au grade de contrôleur en chef des services publics au titre de l'année 2023 611

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de sous-caissiers 611

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2024-99 du 2 février 2024, relatif à la désignation d'un point de contact dans le domaine de la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication et à la fixation de ses missions. 611

Ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger

Décret n° 2024-100 du 2 février 2024 , portant ratification du protocole d'accord de coopération entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire dans le domaine de l'habitat, la reconstruction et l'amélioration des villes	613
Nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires	614

Ministère des Affaires Sociales

Nomination de directeurs	614
Nomination d'un sous-directeur	614
Cessation de fonctions.....	614
Nomination d'un administrateur général	614
Nomination de psychologues en chef	614

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime

Cessation de fonctions d'un directeur général.....	614
--	-----

Ministère de la Santé

Décret n° 2024-106 du 2 février 2024 , portant création d'un établissement public de santé et dissolution d'un établissement public à caractère administratif à Nabeul	615
Décret n° 2024-107 du 2 février 2024 , portant création d'un établissement public de santé et dissolution d'un établissement public à caractère administratif à Médenine	616
Décret n° 2024-108 du 2 février 2024 , portant création d'un établissement public de santé et dissolution d'un établissement public à caractère administratif à Bizerte	617
Décret n° 2024-109 du 2 février 2024 , portant création d'un établissement public de santé et dissolution d'un établissement public à caractère administratif à Kairouan	618
Nomination de directeurs	619
Nomination d'un sous-directeur	619
Cessation de fonctions.....	619

Ministère de l'Education

Nomination d'un directeur	619
Nomination de sous-directeurs	619
Nomination de chefs de services	619
Cessation de fonctions.....	620

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Nomination d'un secrétaire général	620
Nomination de chefs de services	620

Ministère des Technologies de la Communication

Décret n° 2024-110 du 2 février 2024 , fixant l'organigramme de l'Agence Technique des Télécommunications	621
--	-----

Ministère des Transports

Nomination d'un directeur	622
Nomination d'un chef de service	622

Ministère des Affaires Culturelles

Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'institut de traduction de Tunis.....	622
---	-----

Lois

Loi organique n° 2024-9 du 6 février 2024, portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité adoptée à Budapest le 23 novembre 2001⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée l'adhésion de la République tunisienne à la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, adoptée à Budapest le 23 novembre 2001, et annexée à la présente loi organique.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi organique de l'Etat.

Tunis, le 6 février 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 6 février 2024.

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2024-98 du 6 février 2024, portant ratification de l'adhésion de la République tunisienne à la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité adoptée à Budapest le 23 novembre 2001.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2024-9 du 6 février 2024, portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité adoptée à Budapest le 23 novembre 2001,

Vu la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité adoptée à Budapest le 23 novembre 2001,

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifiée, l'adhésion de la République tunisienne à la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, adoptée à Budapest le 23 novembre 2001.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 6 février 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de contrôleur en chef des services publics au titre de l'année 2023

- Menel Fkih Hassen,
- Nizar Khemili,
- Sihem Frigui.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 6 février 2024.

Les agents dont les noms suivent sont chargés des fonctions de sous-caissier à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, conformément aux indications du tableau suivant:

N/O	Prénom et Nom	Fonction
1	Imen Hamhoum	Sous-caissier
2	Asma Hidri	Sous-caissier

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2024-99 du 2 février 2024, relatif à la désignation d'un point de contact dans le domaine de la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication et à la fixation de ses missions.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, approuvés par la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017 et ratifié par le décret Présidentiel n° 2017-75 du 30 mai 2017,

Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données personnelles,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,

Vu la loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes,

Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date est le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication,

Vu le code des procédures pénales promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date est le décret-loi n° 2020-29 du 10 juin 2020, relatif au régime du placement sous surveillance électronique en matière pénale,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date est la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure des accidents de travail et des maladies professionnelles,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, tel que modifié par la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date est la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,

Vu la loi n° 2004-30 du 5 avril 2004, relative à la transformation de la forme juridique de l'Office National des Télécommunications,

Vu la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds,

Vu le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication,

Vu le décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cyber sécurité,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date est le décret gouvernemental n° 2019-525 du 17 juin 2019,

Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n° 2001-832 du 14 avril 2001 fixant les conditions et les procédures d'attribution des droits de servitude nécessaires à l'installation et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications,

Vu le décret n° 2001-1667 du 17 juillet 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de fournisseur de services de certification électronique,

Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, fixant les structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date est le décret Présidentiel n° 2022-35 du 6 mai 2022,

Vu le décret n° 2012-2361 du 5 octobre 2012, fixant les services de télécommunications soumis à un cahier des charges,

Vu le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017.

Vu le décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l'activité de fournisseur de service Internet,

Vu le décret n° 2020-48 du 23 janvier 2020, relatif aux procédures d'homologation d'importation et de commercialisation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023 portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'avis de l'Instance nationale de protection des données personnelles,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - Le présent décret vise à désigner un point de contact vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept (24/7), et à fixer ses missions, dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de l'État tunisien en matière de lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication, conformément aux accords internationaux ratifiés.

Art. 2 - La Direction générale des services techniques au sein de la Direction générale de la sûreté nationale au ministère de l'intérieur est désignée comme point de contact au niveau national au sens de l'article premier du présent décret.

Art. 3 - Le point de contact assure, à la demande de ses homologues étrangers, la coordination avec les différentes structures sécuritaires, militaires, judiciaires, administratives et les établissements publics et privés afin d'apporter l'assistance en ce qui concerne :

- La fourniture de conseils technique et juridique aux différents points de contact,
- La collecte ou la conservation des preuves électroniques liées aux infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication,
- La localisation des suspects, après obtention des autorisations judiciaires requises.

Art. 4 - Les structures de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics et privés sont tenues de faciliter le travail du point de contact, de l'assister et de répondre à ses demandes liées à l'exécution des missions qui lui sont confiées en vertu du présent décret, après obtention des autorisations judiciaires et administratives requises conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 5 - Le point de contact doit œuvrer, dans le cadre de ses compétences, à faciliter la coopération avec ses homologues des pays étrangers, dans le cadre des accords internationaux ratifiés et selon le principe de réciprocité, en échangeant des informations et des données avec la précision et la célérité requises, en vue d'assurer l'avertissement précoce des infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication, d'en prévenir, éviter leur perpétration, aider à en enquêter et poursuivre leurs auteurs.

Art. 6 - Une demande de conservation provisoire de données électroniques émise par des points de contact étrangers ne peut être rejetée que si son exécution porterait atteinte à la souveraineté de l'Etat tunisien, à la sécurité nationale, ou aux impératifs de la sécurité publique ou de la défense nationale, ou à l'ordre public, ou à d'autres intérêts fondamentaux de l'Etat, ou lorsqu' elle porte sur un crime considéré comme politique ou lié à un crime politique.

Le point de contact peut différer l'examen de la demande si sa mise en œuvre porte préjudice aux poursuites judiciaires en cours.

Art. 7 - La coopération du point de contact avec ses homologues des pays étrangers dépend notamment de l'engagement de ces derniers à:

- Respecter le principe de réciprocité,
- Préserver la confidentialité des procédures et des informations échangées avec eux,
- Ne pas transférer des informations à une autre partie ou les exploiter à des fins autres que la lutte contre la criminalité liée aux systèmes d'information et de communication, sauf après l'obtention du consentement écrit des autorités tunisiennes compétentes.

Art. 8 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 2 février 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

Le ministre de l'intérieur

Kamel Fekih

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES, DE LA
MIGRATION ET DES
TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2024-100 du 2 février 2024, portant ratification du protocole d'accord de coopération entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire dans le domaine de l'habitat, la reconstruction et l'amélioration des villes.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, notamment son article 6,

Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le protocole d'accord de coopération entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire dans le domaine de l'habitat, la reconstruction et l'amélioration des villes.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est ratifié, le protocole d'accord de coopération, signé à Alger le 4 octobre 2023, entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire dans le domaine de l'habitat, la reconstruction et l'amélioration des villes, annexé au présent décret.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 2 février 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Par décret n° 2024-101 du 2 février 2024.

Monsieur Mohamed Mhedhbi, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Damas, à compter du 18 mai 2023.

Par décret n° 2024-102 du 2 février 2024.

Monsieur Farhad Khelif, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Doha, à compter du 17 juillet 2023.

Par décret n° 2024-103 du 2 février 2024.

Monsieur Wacef Chiha, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Berlin, à compter du 11 juillet 2023.

Par décret n° 2024-104 du 2 février 2024.

Monsieur Sahbi Khalf Allah, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Bruxelles, à compter du 14 juillet 2023.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 26 janvier 2024.

Madame Lamia Baccouche épouse Elhaded, travailleur social en chef, est chargée des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Médenine, à compter du 3 novembre 2023.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 26 janvier 2024.

Monsieur Fathi Mansouri, travailleur social conseiller, est chargé des fonctions de directeur du centre de défense et d'intégration sociale de Médenine, à compter du 3 novembre 2023.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 26 janvier 2024.

Madame Henda Ghoghbane, psychologue en chef, est chargée des fonctions de directeur du centre de défense et d'intégration sociale de Mahdia, à compter du 3 novembre 2023.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-1449 du 27 juin 2000, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 26 janvier 2024.

Monsieur Zouheir Ben Slama, travailleur social en chef, est déchargé des fonctions de directeur du centre de défense et d'intégration sociale de Mahdia, classe exceptionnelle, à compter du 3 novembre 2023.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 6 février 2024.

Madame Jalila Azzouni, administrateur en chef au corps administratif commun des administrations publiques, est nommée au grade d'administrateur général au corps administratif commun des administrations publiques à compter du 6 novembre 2023.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 6 février 2024.

Sont nommés au grade de psychologue en chef, les psychologues principaux dont les noms suivent à compter du 7 février 2023 :

- Insaf Zitouni,
- Aida Temtem,
- Raoudha Osman.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE MARITIME**

Par décret n° 2024-105 du 2 février 2024.

Monsieur Abdelhalim Gasmi, ingénieur général, est déchargé des fonctions de directeur général des études et du développement agricole au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, et ce à compter du 16 janvier 2024.

Décret n° 2024-106 du 2 février 2024, portant création d'un établissement public de santé et dissolution d'un établissement public à caractère administratif à Nabeul.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022, et notamment son article 17,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 81-1874 du 31 décembre 1981, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai 2016,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 du 1^{er} février 2010,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, aux modalités d'approbation de

leurs actes de gestion, à la représentation des participants publiques dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est créé un établissement public de santé dénommé «hôpital Mohamed Tahar Maamouri de Nabeul».

Art. 2 - Est dissout l'établissement public à caractère administratif dénommé «l'hôpital régional Mohamed Tahar Maamouri» de Nabeul.

Le patrimoine de l'établissement public dissout fera retour à l'Etat qui l'affectera à l'établissement public de santé prévu à l'article premier du présent décret et qui se charge d'exécuter les engagements contractés par l'établissement dissout.

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 2 février 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

Le ministre de la santé

Ali Mrabet

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-107 du 2 février 2024, portant création d'un établissement public de santé et dissolution d'un établissement public à caractère administratif à Médenine.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022, et notamment son article 17,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai 2016,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 du 1^{er} février 2010,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publiques dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est créé un établissement public de santé dénommé « hôpital Habib Bourguiba de Médenine ».

Art. 2 - Est dissout l'établissement public à caractère administratif dénommé « l'hôpital régional Habib Bourguiba de Médenine ».

Le patrimoine de l'établissement public dissout fera retour à l'Etat qui l'affectera à l'établissement public de santé prévu à l'article premier du présent décret et qui se charge d'exécuter les engagements contractés par l'établissement dissout.

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 2 février 2024.

Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

Le ministre de la santé

Ali Mrabet

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la
République

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-108 du 2 février 2024, portant création d'un établissement public de santé et dissolution d'un établissement public à caractère administratif à Bizerte.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour la gestion 1968 et notamment son article 32,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022, et notamment son article 17,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai 2016,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 du 1^{er} février 2010,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publiques dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2021-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est créé un établissement public de santé dénommé «hôpital Habib Bougatfa de Bizerte».

Art. 2 - Est dissout l'établissement public à caractère administratif dénommé «l'hôpital régional Habib Bougatfa de Bizerte».

Le patrimoine de l'établissement public dissout fera retour à l'Etat qui l'affectera à l'établissement public de santé prévu à l'article premier du présent décret et qui se charge d'exécuter les engagements contractés par l'établissement dissout.

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 2 février 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

Le ministre de la santé

Ali Mrabet

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

Décret n° 2024-109 du 2 février 2024, portant création d'un établissement public de santé et dissolution d'un établissement public à caractère administratif à Kairouan.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour la gestion 1968 et notamment son article 32,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022, et notamment son article 17,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai 2016,

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133 du 1^{er} février 2010,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Est créé un établissement public de santé dénommé «hôpital Ibn El Jazzar de Kairouan».

Art. 2 - Est dissout l'établissement public à caractère administratif dénommé «l'hôpital régional Ibn El Jazzar de Kairouan».

Le patrimoine de l'établissement public dissout fera retour à l'Etat qui l'affectera à l'établissement public de santé prévu à l'article premier du présent décret et qui se charge d'exécuter les engagements contractés par l'établissement dissout.

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 2 février 2024.

Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

Le ministre de la santé

Ali Mrabet

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Le Président de la
République

Kaïs Saïed

Par arrêté du ministre de la santé du 30 janvier 2024.

Monsieur Hafedh Zarrouki, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur du groupement de santé de base de Nabeul (établissement hospitalier de la catégorie «A» au ministère de la santé), à compter du 4 janvier 2024.

En application des dispositions du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 30 janvier 2024.

Monsieur Abdelbasset Gtari, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription « Ezzedine El Hajri » de Bouhjar (établissement hospitalier de la catégorie «B » au ministère de la santé), à compter du 2 janvier 2024.

Par arrêté du ministre de la santé du 30 janvier 2024.

Monsieur Abdelmajid Khemira, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription de Remada (établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé), à compter du 5 décembre 2023.

Par arrêté du ministre de la santé du 30 janvier 2024.

Monsieur Habib Sbissi, administrateur général de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital de circonscription de Ghomrassen (établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé), à compter du 15 mars 2023.

Par arrêté du ministre de la santé du 30 janvier 2024.

Monsieur Taoufik Ben Hamid, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur du groupement de santé de base de Tataouine (établissement hospitalier de la catégorie «A» au ministère de la santé), à compter du 26 décembre 2023.

En application des dispositions du décret n° 81-1130 du 1^{er} septembre 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de la santé du 30 janvier 2024.

Il est mis fin aux fonctions de Madame Sinda Tounsi, administrateur en chef de la santé publique, en qualité de directeur du Centre national de médecine scolaire et universitaire (établissement hospitalier de la catégorie « A » au ministère de la santé publique).

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 février 2024.

Monsieur Imed Zarkaoui, architecte en chef, est chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 février 2024.

Madame Latifa Massaoudi, architecte en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur du bâtiment à la direction du bâtiment et de l'équipement à la direction générale du bâtiment et de l'équipement au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 février 2024.

Madame Souad Jbali, professeur principal émérite, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'inspection du cycle primaire à la direction de l'inspection du cycle primaire, à l'inspection générale de la pédagogie de l'éducation au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 février 2024.

Monsieur Karim Ben Youssef, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de sous-directeur du budget de fonctionnement à la direction du budget à la direction générale des affaires financières au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 février 2024.

Mademoiselle Asma Dridi, architecte, est chargée des fonctions de chef de service des études à la sous-direction du bâtiment à la direction du bâtiment et de l'équipement à la direction générale du bâtiment et de l'équipement au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 février 2024.

Monsieur Iheb Gasmi, architecte, est chargé des fonctions de chef de service du suivi des projets à la sous-direction du bâtiment à la direction du bâtiment et de l'équipement à la direction générale du bâtiment et de l'équipement au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 février 2024.

Madame Mabrouka Ben Hmid, professeur hors classe émérite des écoles primaires, est chargée des fonctions de chef de service du suivi du déroulement des conseils d'établissement et des conseils d'administration à la sous-direction de la coordination de la tutelle des établissements publics à caractère non administratif à la direction de la coordination de la tutelle au secrétariat général au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 février 2024.

Monsieur Hatem Bali, professeur hors classe émérite des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de service des activités culturelles, artistiques, sportives à la sous-direction des activités culturelles, artistiques, sportives et sociales du cycle primaire à la direction de la vie scolaire du cycle primaire à la direction générale du cycle primaire au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 6 février 2024.

Monsieur Radhouane Rihani, professeur principal émérite, est déchargé des fonctions de chef de service du réseau et de coordination à la sous-direction de logistique à la direction de l'hébergement des cantines scolaires, à l'office des œuvres scolaires au ministère de l'éducation à compter du 13 octobre 2023.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 31 janvier 2024.

Monsieur Sadok Sabri, administrateur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général au centre de recherches et des technologies de l'énergie au technopôle de Borj Cedria.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 janvier 2024.

Les cadres dont les noms suivent sont chargés d'emplois fonctionnels au centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie au technopôle de Sousse conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et Nom	Grade	Emploi fonctionnel
Mariem Mnif	Administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Chef de service financier et du budget à la sous-direction des affaires administratives et financières au secrétariat général
Nidhal Frigui	Administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Chef de service des achats à la sous-direction de la maintenance générale et des achats au secrétariat général

Décret n° 2024-110 du 2 février 2024, fixant l'organigramme de l'Agence Technique des Télécommunications.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, dont le dernier en date la loi n° 2021-6 du 1^{er} mars 2021 portant approbation du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier en date le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'Agence Technique des Télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publics et de sociétés à majorité publique,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-260 du 13 avril 2021, portant approbation du statut particulier du personnel de l'Agence Technique des Télécommunication,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} octobre 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - L'organigramme de l'Agence Technique des Télécommunications est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2 - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi à l'Agence Technique des Télécommunications.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'Agence Technique des Télécommunications.

Art. 3 - L'Agence Technique des Télécommunications est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant des attributions de chaque structure ainsi que la relation entre ces structures. Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 2 février 2024.

*Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement*

Ahmed Hachani

*Le ministre des technologies
de la communication*

Nizar Ben Neji

*Le Président de la
République*

Kaïs Saïed

MINISTERE DES TRANSPORTS

Par arrêté du ministre des transports du 30 janvier 2024.

Madame Chefia Seghaier épouse Tlili, administrateur en chef, est chargée des fonctions de directeur de l'organisation des transports terrestres à la direction générale des transports terrestres au ministère des transports.

Par arrêté du ministre des transports du 29 janvier 2024.

Madame Samia Ben Khelifa épouse Hammami, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service de l'organisation et des méthodes à la direction générale du développement administratif et des systèmes d'information et du transport intelligent au ministère des transports.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté de la ministre des affaires culturelles du 30 janvier 2024.

Madame Salwa Ben Ellafi est nommée membre représentant le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au conseil d'établissement de l'institut de traduction de Tunis en remplacement de Madame Salwa Krichen.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 6 février 2024"